IUT GRAND OUEST NORMANDIE – PÔLE D'ALENÇON

Rapport sur les personnes qualifiées

Nadila RAKHMADWITA

Etudiante en 3ème année de BUT Carrières Sociale
Parcours Coordination et Gestion des Établissements Sociaux Sanitaires et Sociaux

Année 2025 - 2026

Sommaire

Introduction.....3
Retour de la démarche des établissements : ARS, Conseil Départemental et Préfecture.....4
1) HAUT-RHIN (68).....4
2) RHÔNE (69).....4
3) HAUTE-SAÔNE (70).....5
4) SAÔNE ET LOIRE (71).....7
Interrogation des Personnes Qualifiées par le département.....9
1) Haut-Rhin.....9
Profil.....9
Position et rôle de la personne qualifiée.....9
Cadre d'intervention.....10
Travail en réseau et institutionnelle.....10
2) Haute-saône.....11
Profil.....11
Position et rôle de la personne qualifiée.....11
Cadre d'intervention.....12
Travail en réseau et institutionnelle.....12
Conclusion.....13
Annexes.....13
Annexe 1 - Tableau récapitulatif.....13
Annexe 2 - La grille d'entretien de la personne qualifiée des ESMS.....14
Annexe 3 - Listes des personnes qualifiées par département.....15

Introduction

Dans le cadre de notre étude d'assurer une veille reglementaire, la reconnaissance et le respect des droits des usagers constituent un principe fondamental de la loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale. Cette loi figure que toute personne accompagnée peut faire appel à une personne qualifiée afin de l'aider à faire valoir ses droits en cas de difficulté avec un établissement ou un service.

La liste des personnes qualifiées établie par les autorités competentes (le Prefet, le directeur de l'ARS, et le Président du CD), qui doit être accessible aux usagers et régulièrement actualisée. L'accessibilité de cette liste constitue donc un enjeu central pour l'effectivité du dispositif.

Dans ce contexte, il nous est demandé de réaliser un rapport portant sur le dispositif des personnes qualifiées, qui a pour objectif d'analyser la mise en application de ce dispositif dans les différents départements français, en vérifiant l'existence obligatoire de la liste des personnes qualifiées et en identifiant les éventuelles difficultés rencontrées pour y accéder. Ce travail vise ainsi à mettre en lumière l'écart possible entre le cadre législatif et la réalité du terrain. Pour ma part, je suis chargée de contacter ces départements : Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), et Saône et Loire (71).

(Je souhaiterais mettre mes initiales "NR" lors de la publication du rapport).

Retour de la démarche des établissements : ARS, Conseil Départemental et Préfecture

1) <u>HAUT-RHIN (68)</u>

ARS Grand-Est
J'ai appelé par le téléphone l'ARS du département du Haut-Rhin, le 12 novembre 2025 au matin. Je n'ai pas attendu longtemps, mon interlocutrice m'a répondu. J'ai ensuite expliqué le contexte de ma demande concernant mon grand-père, qui souhaite entrer en EHPAD dans le département du Haut-Rhin. Elle m'a posé des questions précises. J'ai précisé que j'avais besoin d'obtenir la liste des personnes qualifiées pour accompagner la démarche de mon grand-père, et elle m'a répondu qu'elle allait m'envoyer cette liste. Je lui ai donné mon adresse email.

Dans l'après-midi, je n'ai pas eu de retour, et j'ai donc prévenue ma demande par email. Le lendemain matin, j'ai reçu une réponse avec la liste des personnes qualifiées du Haut-Rhin. Je n'ai pas rencontré de difficulté particulière pour cette démarche auprès du département du Haut-Rhin.

Conseil départemental
J'ai tenté de joindre le Conseil départemental par le téléphone, mais après une longue attente, je n'ai pas obtenu de réponse. Le 25 novembre 2025 à 10h19, j'ai essayé d'envoyer un email. Dans la même journée, à 16h08, j'ai reçu une réponse en indiquant : « Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint l'arrêté de désignation des personnes qualifiées pour le Haut-Rhin. »

Préfecture
Le 12 novembre 2025 à 15h40, j'ai appelé la préfecture et je suis arrivée sur le standard. Je lui ai expliqué le contexte de ma demande. Mon interlocuteur m'a répondu qu'il ne comprenait pas ce qu'était la liste des personnes qualifiées, et je lui ai réexpliqué de quoi il s'agissait. Il m'a alors répondu que cela relevait du Conseil départemental. J'ai redemandé s'il était possible d'obtenir cette liste sur le site internet de la préfecture. Il m'a coupé la parole en disant que cela ne concernait que le Conseil départemental, que cela n'avait rien à voir avec la préfecture et que je ne pourrais pas trouver cette liste sur leur site. J'ai tenté de reposer ma question, mais il m'a répété que ce n'était pas de leur ressort et qu'il fallait m'adresser au Conseil départemental. Finalement, je n'ai pas reçu la liste de la préfecture.

2) <u>RHÔNE (69)</u>

ARS Auvergne Rhône-Alpes
Le 13 novembre 2025 à 10h24, j'ai appelé l'ARS et je suis arrivée sur le standard. Après quelques minutes d'attente, mon interlocuteur m'a répondu. Je lui ai expliqué le contexte de ma demande. Il m'a demandé : « Personne qualifiée ? », puis pourquoi je sollicitais cette liste. Je lui ai précisé que mon grand-père souhaitait entrer en EHPAD. Il m'a alors demandé dans quel département nous sommes. J'ai répondu : « Le département du Rhône. » Il m'a prié de patienter quelques minutes, le temps qu'il recherche sur son moteur de recherche. J'ai entendu qu'il soufflait et disait plusieurs fois en disant : « Je ne trouve pas… »

Je lui ai proposé de le recontacter le lendemain, mais il a immédiatement répondu : « Non, non, je vais trouver, attendez, attendez ». Il a continué à chercher en murmurant « grand-âge… », puis il m'a finalement donné une adresse email de l'ARS. J'ai précisé que ce n'était pas la liste dont j'avais besoin. Il m'a demandé s'il ne s'était pas trompé, et j'ai réexpliqué ma demande. Il m'a alors dit : « Mais que voulez-vous exactement, madame ? » J'ai insisté sur le fait que j'avais vraiment besoin de la liste des personnes qualifiées. Il m'a redonné l'adresse mail suivante : ars-DT69-grand-age@ars.sante.fr, pour demander la liste des personnes qualifiées du Rhône. Finalement, j'ai trouvé sur le site de l'ARS des informations concernant les personnes qualifiées.

Conseil départemental
Le 24 novembre 2025 à 16h00, j'ai appelé par le téléphone et je suis arrivée sur le standard. Une interlocutrice m'a répondu, et je lui ai expliqué ma demande concernant les personnes qualifiées. Elle m'a demandé pourquoi je cherchais cette information, et j'ai précisé qu'il s'agissait des personnes qualifiées pour les ESSMS. Elle m'a répondu qu'une réunion avait lieu cet après-midi et qu'elle ne pouvait me passer personne. Elle m'a donc proposé de rappeler le lendemain matin à partir de 9h00, sur le même numéro.

Le 25 novembre 2025, vers 9h20, j'ai rappelé comme convenu. En arrivant sur le standard, mon interlocutrice m'a répondu. Je lui ai rappelé le contexte de ma demande concernant la liste des personnes qualifiées. Elle n'avait pas saisi cette information et m'a demandé : « Par rapport à quoi ? » j'ai réexpliqué précisément ma demande de la veille.

Elle m'a alors indiqué qu'il n'y avait personne disponible ce matin-là, car toute l'équipe était en réunion. Elle a ajouté, en soufflant, qu'il faudrait rappeler plus tard. Elle m'a ensuite demandé de quelle commune je dépendais. J'ai répondu : « Lyon. » Elle m'a alors dit que je ne dépendais pas du département, mais de la métropole. Elle m'a donné le numéro de standard de la métropole, en me coupant la parole : « Vous avez de quoi noter ? », tout en me communiquant le numéro.

Par la suite, j'ai tenté d'appeler ce numéro, mais en arrivant sur le standard, personne n'a répondu. J'ai réessayé plusieurs fois le lendemain, mais la ligne a coupé d'elle-même à chaque tentative.

Préfecture
Le 25 novembre 2025 à 09h45, j'ai tenté d'appeler la préfecture, mais je n'ai pas obtenu de réponse. J'ai également essayé d'envoyer un email, sans succès. J'ai retenté ma chance par téléphone, mais là encore, je n'ai aucune réponse : après une longue attente sur le standard, la communication a finalement été coupée sans que je puisse parler.

3) <u>HAUTE-SAÔNE (70)</u>

ARS Bourgogne Franche-Comté
Le 25 novembre 2025 à 10h34, j'ai appelé l'ARS. J'ai expliqué ma demande et ma première interlocutrice m'a répondu : « Merci d'avoir patienté un instant. » Elle m'a demandé dans quel département je me trouvais : j'ai répondu Vesoul. Elle a dit : « Un instant », puis je me suis retrouvée de nouveau au

standard. Après avoir attendu un certain temps, une deuxième interlocutrice m'a répondu. Je lui ai expliqué le contexte de ma demande et lui ai demandé un renseignement.

Elle m'a guidée en disant : « Vous pouvez aller sur Google, avez-vous accès à internet ? » Tout en faisant une recherche de son côté, elle a dis : « Alors attendez, pourquoi m'a-t-on mis ça…fr ? Allez sur le site de l'ARS si vous le trouvez ». Elle m'a conseillé de taper « la liste des médecins agréés » et elle a cherché en même temps : « Qu'est-ce que ça nous dit ? Il y a un article sur les médecins agréés ». Elle m'a ensuite donné la liste des médecins agréés.

Elle m'a proposé, si je ne trouvais pas, de m'envoyer la liste par email. Je lui ai précisé que la liste des médecins agréés n'était pas celle dont j'avais besoin, et j'ai expliqué qu'il s'agissait de la liste des personnes désignées par le département. Elle a répondu : « Ah, oui, d'accord ». Elle s'est excusée, puis a ajouté qu'elle allait se renseigner auprès de sa direction et me renvoyer la liste par email.

Le 27 novembre 2025 à 11h27, j'ai finalement reçu la liste demandée.

Conseil départemental
Le 25 novembre 2025 à 14h19, j'ai passé un appel et ma première interlocutrice m'a répondu. Je lui ai expliqué le contexte de ma demande. Elle a dit : « Compris, c'est bon, un instant », puis m'a transférée à une deuxième interlocutrice. J'ai réexpliqué ma demande, et celle-ci m'a demandé où habitait mon grand-père. J'ai précisé qu'il résidait dans la commune de Vesoul. Elle a répondu : « Un instant », avant de me transférer au service concerné.

Après quelques minutes d'attente, une troisième interlocutrice, du « service autonomie », m'a répondu. J'ai de nouveau expliqué le contexte de ma demande. Elle a d'abord cru qu'il s'agissait d'une demande de liste d'établissements, mais j'ai précisé que je cherchais la liste des personnes qualifiées. Pendant que j'attendais, une autre personne a dit : « Ah non, non. ». Ma troisième interlocutrice m'a alors demandé de préciser ma demande. J'ai expliqué le rôle des personnes qualifiées.

Elle m'a coupé la parole et m'a répondu que j'étais au service autonomie, qui gère l'aide départementale dans le cadre de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie). Elle m'a expliqué que c'était à moi d'appeler les établissements et de constituer un dossier de trajectoire. J'ai redemandé s'il existait une liste des personnes qualifiées. Elle m'a répondu qu'avec le lien de trajectoire, je pouvais sélectionner les établissements. J'ai insisté, et elle a précisé que le service autonomie n'avait pas de lien avec ce dossier de trajectoire.

J'ai tenté de redemander la liste et de réexpliquer. Elle a dit qu'elle ne voyait pas le rapport avec les personnes qualifiées. J'ai réexpliqué qu'il s'agissait des personnes désignées directement par le conseil départemental, afin d'accompagner les usagers des ESSMS. Elle m'a redemandé quelle était ma question. J'ai précisé que je cherchais les personnes qui aident dans les démarches administratives.

Elle a répondu que le Conseil départemental ne pouvait pas aider à monter un dossier administratif, car cela dépendait du lien de trajectoire. En revanche, si je souhaitais monter un dossier APA pour la prise en charge des aides à la dépendance, cela relevait du service autonomie du conseil départemental. J'ai

redemandé s'il n'existait donc pas de liste des personnes qualifiées. Elle m'a indiqué qu'il fallait me tourner vers le centre médico-social pour monter un dossier d'entrée en EHPAD.

Elle m'a demandé dans quel secteur habitait mon grand-père. J'ai répondu : Vesoul. Elle m'a alors proposé de me donner le numéro du centre médico-social de Vesoul, précisant que c'était eux qui géraient et accompagnaient les démarches. Elle a bien insisté sur le fait que, comme elle me l'avait dit, si j'avais besoin d'aide pour le dossier APA, je pouvais m'adresser directement à eux pour les aides sociales. Elle a conclu en me disant de ne pas hésiter à recontacter le service en cas de besoin.

Préfecture
Le 25 novembre 2025 à 15h49, j'ai appelé et je suis arrivée sur le standard. Mon interlocutrice m'a répondu, et je lui ai expliqué le contexte de ma demande. Elle m'a demandé : « Quelles informations souhaitez-vous exactement ? Je ne comprends pas. »

Quand j'ai tenté de m'expliquer, elle m'a coupé la parole en disant que la préfecture ne gérait pas la liste des EHPAD disponibles dans le département. Je n'avais pas fini de répondre qu'elle a affirmé : « C'est donc la liste de tous les EHPAD que vous voulez ? » J'ai réexpliqué avec précision que ce n'était pas dont j'avais besoin, mais bien la liste des personnes qualifiées. Elle m'a de nouveau interrompue : « Des personnes qualifiées pour quoi ? »

J'ai commencé à expliquer le rôle de ces personnes, qui accompagnent les personnes âgées ou en situation de handicap dans les ESSMS. Avant que j'ai terminé, elle m'a encore coupé la parole pour me dire qu'il fallait voir avec une assistante sociale ou un CCAS.

J'ai essayé de m'expliquer à nouveau, mais elle m'a de nouveau interrompue : « À son avis, dans chaque EHPAD, il y a une personne chargée d'accompagner et d'aider à l'installation, etc. » J'ai insisté, et elle a répondu qu'elle ne disposait pas d'une liste des personnes de chaque EHPAD pouvant remplir ce rôle.

J'ai réexpliqué que ce n'était pas la liste des personnes de chaque EHPAD que je recherchais, mais celle des personnes désignées par le préfet et le département pour accompagner les usagers. Elle m'a encore coupé : « Justement, comme elle l'a dit, à son avis, dans chaque EHPAD, il y a une personne pour accompagner la personne dans ses démarches. Sinon, il faut voir avec le conseil départemental. Le département, ce n'est pas chez nous, nous, c'est la préfecture, le département, c'est l'hôtel du département, le conseil départemental. » Elle a ajouté qu'elle ne connaissait pas les attributions du conseil départemental et qu'il fallait leur demander : « Est-ce qu'ils ont une liste de personnes qui peuvent aider à choisir un EHPAD, etc. ? C'est à eux qu'il faut vous adresser. »

En revanche, elle a affirmé avec certitude que la préfecture ne disposait pas de la liste des personnes qualifiées.

4) <u>SAÔNE ET LOIRE (71)</u>

ARS Bourgogne Franche-Comté

Le 25 novembre 2025 à 17h21, j'ai d'abord tenté d'envoyer un email pour obtenir les informations nécessaires, mais je n'ai reçu aucune réponse. Par la suite, j'ai décidé d'appeler directement pour expliquer le contexte de ma demande.

Lors de cet appel, mon interlocutrice m'a demandé de quelle commune dépendait ma demande. Après avoir pris note de ma situation, elle m'a conseillé de consulter le site internet de l'Agence Régionale de Santé (ARS) pour trouver les informations recherchées.

Conseil départemental
Le 25 novembre 2025 à 15 h 26, j'ai appelé par téléphone et suis arrivée sur le standard du département de Saône-et-Loire, où l'on m'a demandé de patienter. J'ai expliqué le contexte de ma demande, et ma première interlocutrice m'a répondu qu'elle allait me passer la direction de l'autonomie, auprès de Monsieur. S.

J'ai ensuite été mise en relation avec un deuxième interlocuteur, qui m'a demandé : « À quel niveau puis-je vous aider ? » Il m'a demandé s'il s'agissait d'une demande d'aide, et j'ai précisé que non, que je cherchais la liste des personnes qualifiées. Il m'a répondu : « Nous, nous n'avons pas cette liste. » Il a ajouté que, s'il n'y avait pas de demande de l'APA, il ne pouvait pas me fournir de liste. Il m'a proposé des listes de prestataires existants, comme l'ADMR.

Il a précisé qu'il pouvait m'aider pour une demande d'APA ou m'orienter vers des aides, mais j'ai redemandé la liste des personnes qualifiées. Il m'a de nouveau répondu qu'ils ne disposaient pas de cette liste. Il m'a suggéré de me tourner vers l'ARS, qui pourrait éventuellement me la fournir. Il a ajouté que je ne pouvais pas demander directement à la préfecture, mais que je devais appeler l'ARS.

J'ai alors demandé s'il savait que je pouvais trouver cette liste sur le site départemental. Il a réaffirmé que le Conseil départemental ne possédait pas de liste des personnes qualifiées, mais qu'il pouvait m'orienter vers des aides à domicile, comme l'ADMR ou d'autres associations sur le département. Il m'a enfin donné plusieurs noms d'associations d'aide à domicile pour les personnes âgées.

Préfecture
Le 28 novembre 2025 à 10h15, j'ai appelé par le téléphone et je suis arrivée sur le standard. J'ai expliqué ma demande, mais mon interlocutrice m'a répondu : « Quel type de renseignement souhaitez-vous ? La liste des EHPAD ? » Elle ne semblait pas comprendre. Je lui ai précisé que non, il ne s'agissait pas des listes des EHPAD, mais bien de la liste des personnes qualifiées, désignées par le préfet, le département et la direction régionale.

Elle m'a répondu qu'il fallait contacter le département ou le Conseil régional, puis, elle m'a communiqué directement le numéro du département sans m'écouter. J'ai tenté de reformuler ma demande, mais elle a insisté : « Non, nous ne disposons pas de cette liste. » Quand je lui ai demandé si je pouvais la trouver en ligne, sur le site de la préfecture, elle n'a pas répondu. Elle m'a simplement donné le numéro du Conseil départemental, elle a échangé avec un collègue, puis, elle m'a laissée en attente pendant qu'elle discutait de ma demande avec sa collègue. Finalement, je n'ai pas obtenu la liste des personnes qualifiées.

Interrogation des Personnes Qualifiées par le département

Dans ce rapport, j'ai mené deux entretiens auprès de personnes qualifiées issues des départements du Haut-Rhin et de la Haute-Saône. Ces échanges ont permis de recueillir des informations essentielles pour comprendre leur parcours et leur conception du rôle de personne qualifiée.

1) Haut-Rhin

L'entretien a effectué par un appel téléphonique à 17h00, le mardi 16 decembre 2025 avec M. PG.

Profil

La personne qualifiée est âgée de 83 ans. Il est retraitée de la SNCF et a exercé pendant environ vingt ans dans le domaine des ressources humaines. Son parcours professionnel l'a amenée à être confrontée à de nombreuses situations humaines et sociales, ce qui constitue, selon lui, une base essentielle pour l'exercice de ses missions actuelles. Il souligne également que son expérience personnelle et professionnelle a fortement contribué à sa compréhension des problématiques rencontrées par les usagers, notamment les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

La personne qualifiée indique ne pas avoir suivi de formation spécifique ou diplômante pour exercer cette fonction. Il précise que sa désignation repose principalement sur son expérience professionnelle antérieure, son engagement dans le secteur médico-social et sa connaissance du terrain.

Position et rôle de la personne qualifiée

La personne qualifiée a été nommée à la suite de la suppression, en 2017, de l'ancienne commission départementale des personnes âgées, remplacée par le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA). Dans le département du Haut-Rhin, seulement trois personnes qualifiées ont été désignées.

Sa nomination s'est faite par un arrêté préfectoral, après examen de son parcours et de son expérience. Cet arrêté est signé par le préfet du Haut-Rhin, la direction de l'Agence régionale de santé (ARS) et le président de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA).

Les missions de la personne qualifiée sont les suivantes :

- Aider les usagers à faire valoir leurs droits ;
- Prodiguer des conseils aux usagers et les orienter dans leurs démarches ;
- Aider à la formalisation de réclamations écrites auprès des autorités de tutelle ;
- Informer les usagers sur leurs droits vis-à-vis des institutions d'accueil (EHPAD, services à domicile, établissements médico-sociaux).

Elle précise que sa mission principale consiste à accompagner des usagers, tout en cherchant, lorsque cela est possible, une solution équilibrée entre les usagers, leurs familles et les institutions.

La personne qualifiée exerce cette fonction depuis 2022. Elle a été reconduite dans ses fonctions en 2025 pour un nouveau mandat de trois ans.

Cadre d'intervention

Le mandat de la personne qualifiée est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable par un arrêté préfectoral. Chaque renouvellement fait l'objet d'un nouvel arrêté signé par les autorités compétentes (Préfet, ARS, CEA).

Les obligations principales consistent à respecter le cadre des missions définies, à faire preuve de discrétion professionnelle et à ne pas divulguer les informations recueillies lors des interventions. En cas de situation complexe ou délicate, la personne qualifiée doit se référer à une personne référente au sein de la CEA.

La personne qualifiée intervient auprès :

- des usagers eux-mêmes (personnes âgées, personnes en situation de handicap),
- des familles ou aidants,
- des institutions (EHPAD, services d'aide et de soins à domicile).

Son rôle est principalement celui d'un médiateur. Il vise à clarifier les situations, faciliter le dialogue et rappeler les droits des usagers.

La principale limite évoquée concerne la discrétion professionnelle, comparable à un devoir de confidentialité.
Par ailleurs, certaines situations dépassent le cadre de ses compétences, notamment lorsqu'elles sont trop complexes, financières ou juridiques. Dans ces cas, il n'intervient pas directement et transmet la situation à la CEA, qui prend alors le relais.

Travail en réseau et institutionnelle

La personne qualifiée travaille en réseau avec les deux autres personnes qualifiées du département du Haut-Rhin. Une réunion annuelle est organisée sous la coordination de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA), au cours de laquelle chaque personne qualifiée présente les situations rencontrées et les problématiques traitées durant l'année.

La personne qualifiée indique ne pas utiliser d'outils formalisés spécifiques. Elle s'appuie principalement sur son expérience professionnelle, son vécu personnel et son appréciation des situations. En cas de doute, elle sollicite l'avis de la référente de la CEA afin de déterminer si l'intervention relève de son champ de compétence.

Les échanges se font principalement par l'intermédiaire de la référente de la Collectivité européenne d'Alsace. Celle-ci supervise les interventions et valide ou non l'implication de la personne qualifiée dans certaines situations.

La personne qualifiée n'interagit pas directement de manière régulière avec le préfet ou l'ARS, sauf dans le cadre institutionnel prévu par son mandat.

2) Haute-saône

Un appel téléphonique à 18h00, le lundi 15 decembre 2025 avec M. BF.

Profil

La personne qualifiée interrogée est aujourd'hui retraitée. Elle a exercé une grande partie de sa carrière dans le domaine de l'action sanitaire et sociale. Il était ancien Directeur de la DDASS (Départementale Des Affaires Sanitaires et Sociales), qui a remplacé par l'ARS (Agences Régionales de Santé). Il est maintenant Directeur adjoint de l'ARS. Et, il exerce également la fonction d'assesseur au tribunal pour enfants. Il a fait une licence en administration économique et sociale, il a fait l'école supérieure de la santé à Rennes, et il a passé le concours.

Position et rôle de la personne qualifiée

Il exerce cette fonction depuis environ deux ans au moment de l'entretien. C'est un secteur qui l'a toujours intéressé : il sait que l'ARS (Agence Régionale de Santé) et le Conseil départemental recherchent des personnes qualifiées. Il explique être devenu personne qualifiée à la suite d'une démarche volontaire. Il a transmis sa candidature à l'ARS, puis un arrêté de désignation a été pris en collaboration avec les présidents des Conseils départementaux concernés.

L'engagement est bénévole, à l'exception éventuelle les frais de déplacement sont remboursés. Il a bien précisé qu'il n'y a aucune rémunération.

Chaque établissement social et médico-social, ils doivent faire connaître le nom des personnes qualifiées. Chaque fois qu'un résident arrive, il doit lui indiquer le nom des personnes qualifiées en cas de difficulté.

Son intervention porte sur des situations conflictuelles. Il peut être saisi directement par la personne accueillie ou par un membre de sa famille. Son champ d'intervention couvre les établissements sociaux et médico-sociaux, et principalement les EHPAD. L'objectif est d'aider à faire valoir les droits et la dignité des personnes accueillies.

En général, les difficultés sont avec la famille. c'est la difficulté des échanges avec la famille. Il y'a souvent un conflit entre la famille, de la personne accueillie et l'établissement. Par exemple, une insatisfaction par rapport à la prise en charge, c'est parce qu'on estime qu'on ne respecte pas la personne accueillie, qu'on considère pas suffisamment. Il insiste sur le fait qu'il n'a aucun pouvoir de contrainte, mais il est un tiers écoutant, un observateur, un relais institutionnel.

Cadre d'intervention

Dès le début de l'intervention, la personne qualifiée organise des rencontres individuelles et collectives avec l'ensemble des acteurs impliqués, à savoir la direction de l'établissement, les équipes soignantes, ainsi que la personne ou la famille ayant initié la demande, afin de recueillir les différents points de vue et d'établir une analyse objective et approfondie de la situation. Dans le cadre de ses missions, elle n'a cependant aucun pouvoir décisionnel ou coercitif : son rôle se limite à proposer des pistes d'amélioration pour favoriser le dialogue et apaiser les tensions entre les parties, sans pouvoir imposer de mesures. Pour

enrichir son évaluation, elle peut solliciter une participation aux conseils de la vie sociale (CVS) au sein des établissements médico-sociaux, une possibilité désormais ouverte qui lui permet d'observer les dynamiques internes et d'échanger directement avec les acteurs institutionnels. À l'issue de cette phase, un rapport circonstancié est élaboré, synthétisant les constats et les recommandations, puis transmis aux instances compétentes, notamment l'Agence Régionale de Santé (ARS), le Conseil départemental, et le conseiller départemental concerné, afin d'éclairer leurs décisions et d'encourager une amélioration continue des pratiques.

Le mandat de la personne qualifiée est fixé pour une durée de quatre ans. À l'issue de cette période, un renouvellement peut être proposé, sans limitation du nombre de mandats successifs. Elle précise que le nombre de candidats étant relativement faible, le renouvellement est souvent facilité.

La principale limite identifiée par la personne qualifiée réside dans l'absence de pouvoir de contrainte. Elle ne peut ni imposer des décisions, ni obliger les parties à modifier leurs pratiques. Elle souligne également :

- la complexité des situations,
- les attentes parfois élevées des familles,
- les contraintes organisationnelles et humaines des établissements,
- le manque de moyens, notamment en EHPAD (taux d'encadrement insuffisant, surcharge de travail des professionnels).

Malgré ces limites, la personne qualifiée insiste sur l'importance de rappeler les principes fondamentaux de respect de la dignité, des droits et des choix de la personne accueillie.

Travail en réseau et institutionnelle

Des réseaux qui sont formés dans certaines grosses régions, ça marche. Nouveau régions, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Il y a en fonction des régions, les personnes qualifiées n'ont pas été désignées aussitôt que dans d'autres régions. en fait, on a quelques contacts, mais parce que professionnellement, on se connaît, pendant le parcours professionnel. Le rencontre reunion pluriannuel, la personne qualifiée explique ainsi que ses échanges avec les autorités compétentes, notamment le Conseil départemental et le préfet, s'effectuent principalement par la transmission de rapports détaillés comprenant des propositions d'amélioration. Ces autorités peuvent la contacter si nécessaire, mais les échanges restent globalement limités et peu fréquents, reposant davantage sur des relations professionnelles antérieures que sur un cadre formalisé. Elle souligne que les situations réellement complexes sont finalement rares, car de nombreux établissements cherchent à traiter les conflits en interne afin d'éviter d'être saisis.

Conclusion

Cette étude permet d'effectivité d'assurer une veille réglementaire sur l'importance du dispositif de la loi 2002-2, qui encadre les droits des usagers et des établissements des Établissements et Services Médico-Sociaux (ESMS). Les personnes qualifiées constituent un relais important entre les usagers, leurs familles et les institutions, en particulier dans des situations où les rapports de force peuvent être déséquilibrés.

Toutefois, l'étude du fonctionnement concret de ce dispositif révèle plusieurs limites structurelles. La désignation des personnes qualifiées repose principalement sur l'expérience personnelle et professionnelle des individus, sans qu'il n'existe de formation ni cadre méthodologique harmonisé. Cette situation entraîne une forte hétérogénéité des pratiques, que pouvant affecter l'égalité de traitement des usagers et la lisibilité du rôle de la personne qualifiée.

Par ailleurs, le positionnement de la personne qualifiée se situe parfois à l'intersection de plusieurs rôles entre le médiateur, l'accompagnant des usagers et l'intervention institutionnelle, ce qui peut conduire à une certaine confusion quant à son indépendance et à la clarté de sa position vis-à-vis des différentes parties prenantes. La dépendance à l'égard des autorités de tutelle, notamment à travers la validation préalable de certaines interventions, limite également la capacité d'action indépendante pourtant attendue de cette fonction.

Enfin, si l'engagement bénévole et l'expérience de terrain constituent des atouts, ils ne suffisent pas à assurer pleinement le respect des droits des usagers face à des situations de plus en plus complexes sur les plans juridique et organisationnel. Le renforcement du dispositif passerait nécessairement par une clarification du cadre d'intervention, la mise en place d'outils communs, ainsi que par une mobilisation adaptée et continue des personnes qualifiées.

Ainsi, la personne qualifiée apparaît aujourd'hui comme un acteur indispensable mais qui peut encore être amélioré, dont la reconnaissance institutionnelle gagnerait à s'accompagner de garanties en matière de compétence, d'indépendance et de cohérence des pratiques, afin d'assurer pleinement la protection des droits des usagers.

Annexes

Annexe 1 - Tableau récapitulatif

	Les documents reçus par les institutions	**Les documents trouvés par internet**
HAUT-RHIN (68)		
ARS Grand-Est	Je l'ai eu	Je l'ai trouvé et mis à jour
Conseil départemental	Je l'ai eu	
Préfecture	Je ne l'ai pas eu	
RHÔNE (69)		
ARS Auvergne Rhône-Alpes	Je l'ai eu	Je l'ai trouvé, mais il n'est pas à jour
Conseil départemental	Je ne l'ai pas eu	
Préfecture	Je ne l'ai pas eu	
HAUTE-SAÔNE (70)		

ARS Bourgogne Franche-Comté	Je l'ai eu	Je l'ai trouvé et mis à jour
Conseil départemental	Je ne l'ai pas eu	
Préfecture	Je ne l'ai pas eu	
SAÔNE ET LOIRE (71)		
ARS Bourgogne Franche-Comté	Je l'ai eu	Je l'ai trouvé et mis à jour
Conseil départemental	Je ne l'ai pas eu	
Préfecture	Je ne l'ai pas eu	

Annexe 2 - La grille d'entretien de la personne qualifiée des ESMS

Grille d'entretien	
Thèmes	**Questions**
Profil	• Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et parler de votre parcours professionnel ? • Quelles formations avez-vous suivies ?
Position et rôle de la personne qualifiée	• Comment êtes-vous devenu(e) la personne qualifiée ? • Quelles sont vos missions ? • Depuis combien de temps exercez-vous en tant que personne qualifiée ?

Cadre d'intervention	• Pouvez-vous expliquer les conditions de votre mandat (durée, renouvellement, obligations) ? • Comment êtes-vous intervenus (public/famille/institution) ? • Quelles sont les limites rencontrées dans votre pratique ?
Travail en réseau et institutionnelle	• Travaillez-vous en réseau avec d'autres personnes qualifiées ? • Comment se déroulent vos échanges avec les autorités compétentes (Préfet/Conseil départemental/ARS) ?

Annexe 3 - Listes des personnes qualifiées par département

I. HAUT-RHIN (68)

PRÉFET DU HAUT-RHIN
Liberté
Égalité
Fraternité

Le Préfet du Haut-Rhin

La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé du Grand Est

Le Président de la Collectivité européenne d'Alsace

ARRÊTÉ

ARS n°2025-2534 CeA DA2025_059 du 14/08/2025 portant désignation des personnes qualifiées prévues par l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles pour le département du Haut-Rhin

VU le Code de l'Action sociale et des familles notamment ses articles L. 311-5, R. 311-1 et R. 311-2 ;

VU la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace ;

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé (ARS) ;

VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions ;

VU l'arrêté conjoint ARS 2022-2887 / CeA DAPI n° 2022/0119 signé en date du 30 juin 2022 par le Préfet

PRÉFET
DU HAUT-RHIN
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Grand Est

ALSACE
Collectivité européenne

Article 4 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin, au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Grand-Est et au recueil des actes administratifs de la Collectivité européenne d'Alsace.

Article 5 : Les personnes qualifiées mentionnées aux articles 1, 2 et 3 sont nommées pour une durée de 3 ans, renouvelable.

Article 6 : Elles ne peuvent connaître des affaires concernant les établissements et services gérés par l'association ou la structure qui les emploie. De même, elles ne peuvent connaître des affaires relevant des établissements ou services où elles ont exercé au cours des 2 dernières années.

Article 7 : Elles s'engagent à ne pas instruire de dossier s'il existe un conflit d'intérêt potentiel avec l'usager ou l'établissement.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Strasbourg dans les deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, Madame la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est et Monsieur le Directeur Générale des Solidarités par intérim de la Collectivité européenne d'Alsace, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et du département.

Le Préfet du Haut-Rhin

Emmanuel AUBRY

Le Président de la Collectivité européenne d'Alsace
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Christian FISCHER
Signature numérique de Christian FISCHER
Date : 2025.08.14 17:21:56 +02'00'

Christian FISCHER

La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Grand Est

PRÉFET
DU HAUT-RHIN
Liberté
Égalité
Fraternité

ARS Agence Régionale de Santé Grand Est

ALSACE
Collectivité européenne

Coordonnées des personnes qualifiées au titre de l'article L. 311-5 du CASF - Département du Haut-Rhin

CHAMP	NOM	PRENOM	TELEPHONE	E-MAIL
Personnes âgées	FUSTENBERGER	Bernard	06.36.90.81.18.	bernard.furstenberger@vialis.net
Adultes & Enfants handicapés	LEMOINE	Jean-Luc	06.76.56.56.17.	jean.luc.lemoine@gmail.com
Enfance et Personnes en situation d'exclusion	LEGAY	Dominique	06.22.16.04.86.	legaydo@web.de

Demande de la liste des personnes qualifiées – Département du Haut-Rhin (68) Kotak Masuk ×

Nadila Rakhmadwita Rab, 12 Nov 2025, 15.55
Bonjour Madame, Je suis la personne qui vous a appelée tout à l'heure. Je me permets de vous contacter concernant mon grand-père, qui souhaite intégrer un EHPAD

ARS-GRANDEST-DT68-AUTONOMIE <ars-grandest-dt68-autonomie@ars.sante.fr> Kam, 13 Nov 2025, 08.32
kepada saya

Bonjour,

Veuillez trouver, ci-joint, l'arrêté portant désignation des personnes qualifiées pour le département du Haut-Rhin.
En vous en souhaitant bonne réception.
Bien cordialement,

Délégation Territoriale du Haut-Rhin
Service Autonomie
Tél : 03.69.49.30.12
grand-est.ars.sante.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ARS Agence Régionale de Santé Grand Est

MOIS SANS TABAC — Je soutiens, et vous? Inscrivez-vous sur mois-sans-tabac.fr

Nadila Rakhmadwita Sel, 25 Nov 2025, 10.19
Bonjour Madame, Monsieur, Je me permets de vous contacter afin de solliciter votre aide, car nous envisageons le placement de mon grand-père en EHPAD et nous so

Fruit Laurence <laurence.fruit@alsace.eu> Sel, 25 Nov 2025, 16.08
kepada Mislin, saya

Bonjour,

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint l'arrêté de désignation des personnes qualifiées pour le Haut-Rhin.

Sincères salutations.

Laurence FRUIT
Assistante CDCA
Référente Commissions Solidarité

II. RHÔNE (69)

L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Ma santé, mon environnement, mes droits
Organisation régionale de la santé
Stratégie et pilotage régional de la santé
Acteurs sanitaires et médico-sociaux
Collectivités territoriales et autres acteurs
Rhône
Jeanine FRIESS
Nicole BERAUD
Eric MARIE
Jean-Christophe MATHY POISOT

L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Ma santé, mon environnement, mes droits
Organisation régionale de la santé
Stratégie et pilotage régional de la santé
Acteurs sanitaires et médico-sociaux
Collectivités territoriales et autres acteurs
Devenez « Personne qualifiée » dans le Rhône ou la métropole de Lyon
14 janvier 2026
Autoriser
Autoriser
Autoriser
Rhône (69)
Démocratie en santé
Appel à candidatures
Le département du Rhône, la métropole de Lyon, la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et l'ARS lancent un appel à candidature pour la désignation des personnes qualifiées en ESMS sur le département du Rhône et la métropole de Lyon.

III. HAUTE-SAÔNE (70)

Article 2 : Le présent arrêté remplace l'arrêté n° 2013-157 du 6 juin 2013.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à compter de sa notification :

- d'un recours gracieux devant le Préfet de Haute-Saône, le directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté ou le Président du conseil départemental de Haute-Saône ;
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de DIJON (22 rue d'Assas 21000 DIJON). Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via le site internet https://www.telerecours.fr/.

A l'égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication du présent acte au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Article 4 : Le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Haute-Saône, la directrice de l'organisation des soins et de l'autonomie de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et le directeur général des services du Département de Haute-Saône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et sous forme électronique sur le site internet du département de Haute-Saône.

Fait à Vesoul, le 22/10/2024

Le Préfet Haute Saône,	Le Directeur général de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté,	Le Président du Conseil Départemental de Haute Saône,
Romain ROYET	Jean-Jacques COIPLET	Yves KRATTINGER

ARRETENT

Article 1 : Sont nommées Personnes Qualifiées au sens de l'article L.311-5 du Code de l'Action Sociale et des familles :

Monsieur GUILLAUMOT Pierre, anpiguil70@orange.fr , 06.48.91.29.18, 7, grande rue 70000 CHARIEZ, Secteur médico-social, membre du bureau de l'ARTS, représentation auprès de l'union nationale UNAFORIS, membre du CA de l'AHSFC, adhérent de l'AFTC ainsi qu'assesseur au tribunal pour enfants à Vesoul. Secteur handicap et personnes âgées sur le territoire de la Haute-Saône ;

Madame GRANJEAN Claire, clairengrandjean@orange.fr, 03 84 49 31 15, Secteur médico-social tout âge, LD 71 Les savoyards 70310 LA VOIRE ;

Monsieur MESSELOT Alain, alain@messelot.fr, 06.43.36.64.57, Personnes en situation de Handicap, peut intervenir dans d'autres demaines si necessaires, 6 Rue des Noisetiers 70100 GRAY-LA-VILLE ;

Monsieur CIRON Guy, guy.ciron@wanadoo.fr, 06.80.30.45.03, tout domaine, 4 Rue du Moine 70800 JASNEY ;

IV. SAÔNE ET LOIRE (71)

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SAÔNE ET LOIRE

Arrêté n° ARSBFC/DG/ - 2015 - 002

Établissant la liste des personnes qualifiées pouvant intervenir en établissement et service social ou médico-social

Le Préfet de Saône-et-Loire

Le Directeur général de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté

Le Président du Département de Saône-et-Loire

Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant de l'action sociale et médico-sociale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.311-5, R.311-1 et R.311-2 ;

Vu l'arrêté n° 2015-188 du 8 octobre 2015 relatif à la nomination des personnes qualifiées pouvant intervenir en établissement et service social ou médico-social dans le département de Saône-et-Loire ;

Sur proposition de Monsieur le Préfet de Saône et Loire, de Monsieur le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté et de Monsieur le Président du Département de Saône-et-Loire ;

ARRETENT

Article 1 : Sont nommées personnes qualifiées au sens de l'article L.311-5 du code de l'action sociale et des familles :

Madame Gisèle GOUBARD, goubardmlpm@orange.fr, 5 rue Cocelle 71150 PARIS L'HÔPITAL. Personne âgées, personnes en situation de handicap.

Monsieur Jérick DEVELLE, jerick.develle@gmail.com, 07.56.91.00.06, Marpa 58170 MILLAY. Secteur ouest de la Saône-et-Loire, personnes âgées.

Madame Annick GIRAUDET, giraudet.annick@wanadoo.fr, 03.85.44.33.44 71. Personne âgées, personnes en situation de handicap.

Arrêté établissant la liste des personnes qualifiées pouvant intervenir en établissement et service social ou médico-social 1

Article 2 : Le présent arrêté remplace l'arrêté n° 2015-188 du 15 décembre 2015.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à compter de sa notification :

- D'un recours gracieux devant le Préfet de Saône-et-Loire, le directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté ou le Président du Département de Saône-et-Loire ;
- D'un recours contentieux devant le tribunal administratif de DIJON (22 rue d'Assas 21000 DIJON). Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via le site internet https://www.telerecours.fr/.

A l'égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication du présent acte au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Article 4 : La directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Saône-et-Loire, la directrice de l'organisation des soins et de l'autonomie de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et le directeur général des services du Département de Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et sous forme électronique sur le site internet du département de Saône-et-Loire.

Fait à Chalon-sur-Saône, le 16 JUIN 2025

Le Préfet de Saône-et-Loire,	Le Directeur général de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté,	Le Président du Département de Saône-et-Loire,
Yves SEGUY	Jean-Jacques COIPLET	André ACCARY